

◆ Caso práctico: Caso 1: Declaración de procedencia (desafuero)

Planteamiento: Un Secretario de Estado es señalado por diversos medios de comunicación por presuntamente haber recibido transferencias bancarias por un monto de 50 millones de pesos de una empresa contratista del gobierno federal, como contraprestación por la asignación directa de contratos de obra pública. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inicia una carpeta de investigación y solicita a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia. Preguntas a resolver: 1. ¿Qué artículo constitucional regula la declaración de procedencia? 2. ¿Qué mayoría se requiere en la Cámara de Diputados? 3. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la declaración de procedencia? 4. Si la Cámara de Diputados niega la declaración, ¿puede el Secretario ser procesado penalmente una vez que concluya su encargo?

◆ Caso práctico: Caso 2: Responsabilidad administrativa de un servidor público de confianza

Planteamiento: El Director General de Administración de una Secretaría de Estado autoriza la contratación directa de servicios de consultoría por un monto de 15 millones de pesos, fraccionando el contrato en tres partes iguales para evadir el procedimiento de licitación pública. Preguntas a resolver: 1. ¿La conducta constituye una falta administrativa grave o no grave? 2. ¿Qué sanciones pueden imponerse conforme a la LGRASP? 3. ¿El Director General tiene derecho a la estabilidad en el empleo? 4. ¿Qué procedimiento debe seguir el órgano interno de control?

◆ Caso práctico: Caso 3: Funcionario de hecho

Planteamiento: El Jefe de Departamento de Recursos Materiales de una dependencia fue nombrado mediante un oficio firmado por el Director de Administración, quien no tenía facultades para realizar dicho nombramiento conforme al reglamento interior. Durante seis meses emitió diversas autorizaciones de compra y celebró contratos. Preguntas a resolver: 1. ¿Estamos ante un funcionario de hecho o ante un usurpador? 2. ¿Son válidos los actos emitidos? 3. ¿Puede el nuevo Director declarar la nulidad de los contratos? 4. ¿Qué responsabilidades pueden exigírsele al Director que realizó el nombramiento sin facultades?

◆ Caso práctico: Caso 4: Conflicto entre servicio profesional de carrera y designación política

Planteamiento: Un Director de Área que ingresó mediante concurso de oposición del SPC y que ha obtenido evaluaciones sobresalientes es notificado de su separación por «reestructuración administrativa». Preguntas a resolver: 1. ¿Qué derechos tiene como miembro del SPC? 2. ¿Puede el Secretario separarlo del cargo? 3. ¿Qué mecanismos de impugnación tiene? 4. ¿Cómo se resuelve la tensión entre profesionalización y dirección política?

 Actividad: Simulación de juicio político

Actividad 1: Simulación de juicio político. Se divide al grupo en tres equipos: la Cámara de Diputados (órgano de acusación), la Cámara de Senadores (jurado de sentencia) y la defensa del servidor público acusado. Se presenta un caso hipotético de un Secretario de Estado acusado de manejo indebido de fondos públicos.

 Actividad: Debate

Actividad 2: Debate. «¿El Servicio Profesional de Carrera ha sido efectivo para combatir la corrupción y profesionalizar la administración pública en México?» Equipo A: Defenderá que el SPC ha sido un avance significativo. Equipo B: Argumentará que el SPC ha sido un fracaso, pues los criterios políticos siguen prevaleciendo.

 Actividad: Análisis de caso

Actividad 3: Análisis de caso. Se proporciona copia de una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un caso de responsabilidad administrativa. Los estudiantes deben identificar los hechos, la falta, la sanción y los principios violados.